

研究員の眼

「つながらない権利 (Right to Disconnect)」の国際的動向と今後の対応

生活研究部 上席研究員 金 明中
(03)3512-1825 kim@nli-research.co.jp

「つながらない権利」に対する関心が高まる

近年、日本では「つながらない権利 (Right to Disconnect)」の法制化をめぐる議論が進められている。「つながらない権利」とは、労働者が勤務時間外に業務に関連する電子メール、電話、メッセージなどへの対応を拒否できる権利を指す。

デジタル技術の発達により、時間や場所の制約を受けずに業務を遂行できる環境が整う中で、この権利は労働者の身体的・精神的健康を保護し、仕事と生活の調和を確保するための重要な概念として注目されている。

しかし、日本では依然として「つながらない権利」を明確に保障する具体的な制度や法的枠組みは整備されていない。勤務時間と私的時間の境界が明確に区分されないまま、事実上、常時対応を前提とする業務慣行が維持されているケースも少なくない。その結果、長時間労働の負担が公式な労働時間を超えて私生活の領域にまで及んでいるとの指摘がなされている。

パーソル総合研究所が 2023 年 7 月に全国の 20～59 歳の就業者約 3 万 1,000 人を対象に実施した調査¹では、勤務時間外にも業務対応を行っている実態が確認された。同調査では、業務連絡への対応時間を基に、1 カ月あたりの「つながっている時間」を簡易推計している。

その結果、「つながっている時間」は月平均 232.3 時間（所定労働時間 176 時間、残業時間 15.7 時間、業務時間外応答時間 40.6 時間）に達することが明らかとなった。これは、日本人の平均的な活動時間の約 45.5%に相当する水準である。また、勤務時間外に連絡が来る回数は、1 カ月あたり平均 23.9 回であった。

さらに、「つながっている時間」を職種別にみると、営業職が月間 270.1 時間（連絡回数は月平均 31.9 回）、情報処理・通信技術職が 270.0 時間（32.9 回）が長く、販売・サービス・接客職（248.5 時間、同 18.9 回）がこれに続く。

¹ パーソル総合研究所（2025）「第八回・テレワークに関する調査／就業時マスク調査 調査結果」2023 年 7 月 13 日-7 月 18 日 調査

尚、業務時間外の連絡手段としては、いずれの相手においてもメールが最も多い。例えば、上司からの連絡手段をみると、メールが51.0%で最も高く、次いで電話（46.8%）、チャット（25.9%）の順となっている。さらに、業務時間外の連絡に対して即時の対応を求められた人は58.4%に上ることが明らかとなった。

一方、帝国データバンクが2026年3月に企業を対象として実施したインターネット調査によると、勤務時間外の連絡に関する対応規定を設けている企業は11.6%にとどまり、全体の約1割に過ぎない。そのうち、「規定があり、勤務時間外には連絡しない」とする企業は1.9%にとどまり、「規定はあるが、勤務時間外に連絡する場合がある」とする企業は9.7%であった。

また、全体の86.6%の企業では、勤務時間外の連絡に関する明確な規定が設けられていないことが明らかとなった。「つながらない権利」を推進するために必要な対策としては、「明確なガイドラインの策定」（49.3%）が最も多く、次いで「管理職に対する意識改革・研修」（44.1%）、「従業員に対する意識改革・研修」（40.6%）が挙げられている。

海外では制度化が大きく進展

このように、日本においても「つながらない権利」への関心が高まる中、海外ではすでに制度化が大きく進展している。フランスでは、2016年の労働法改正により「つながらない権利」が労働法に盛り込まれ、2017年から本格的に施行された。主な内容は、労使間の交渉を通じて、勤務時間外にデジタル機器を通じた業務指示を受けない権利（接続遮断権）を規定するものである。

具体的には、労使は「つながらない権利」に関して、勤務時間外の連絡を制限する期間や条件について年単位の基準を策定する必要がある。さらに、50人以上の労働者を雇用する事業場においては、労働者代表との協議を通じて、「つながらない権利」の具体的な適用条件に関する団体協約を締結することが求められている。

ただ、「つながらない権利」は、労働者の休息権を保障するための制度であるが、いくつかの限界を有している。まず、適用範囲が労働法に限定されており、公的部門には直接適用されないため、民間部門との間に不均衡が生じている。また、統合労使協議会（CSE）は「つながらない権利」の実施と直接的な関連を持たず、権利の実効的な保障や履行が十分とは言い難い。さらに、中小企業においては労働者代表機関が存在しない場合が多く、交渉自体が困難であることから、権利の確保が事実上不可能となるケースもある。加えて、交渉が不成立の場合には企業の自主規定に依拠せざるを得ず、法的拘束力が弱い点も課題として指摘される²。

さらに、労働者の心理的負担、グローバルに事業を展開する企業の特性、一部職種における文化的要因など、現実的な制約も存在する。とりわけ、業務量が過大な場合には「つながらない権利」が形骸化する可能性が高く、その実効性を確保するためには業務量の適切な管理が極めて重要である³。

² 企業が規定に違反した場合には、企業自身が懲戒などを通じて解決できる根拠規定を設ける、自主的な規律方式を図るソフト・ロー（Soft Law）方式を採用している。

※ ソフト・ロー（Soft Law）方式とは、国家が制定する法律（ハードロー）とは異なり、法的な拘束力は持たないが、ガイドライン、倫理規範、自主規制基準などを通じて、国や企業に対して行動変容を促す規範やルールのこと。

³ Loïc Lerouge（2023）「フランスにおける労働法の接続遮断権：背景及び現状」『国際労働ブリーフ』2023年1月号より

スペインは、プライバシーの権利およびワーク・ライフ・バランスの権利の一環として、労働者の休息時間を確保するため、2018年12月5日に制定された「個人情報保護およびデジタル権利の保障に関する法律」において、労働者の権利として「つながらない権利」を明記した。

スペインの「つながらない権利」と関連した法律は、フランスの立法事例を参照しているが、フランスの事例に見られた限界を一部補完した点に意義がある。つまり、フランスの場合、公務員など労働法の適用対象外の場合は、同法の適用対象に含まれなかったものの、スペインは公務員をその適用範囲に含め、対象を拡大した。

ただし、このような先進的な規定にもかかわらず、スペインのデジタル権利保障法は、フランスと同様に、企業に対して団体協約や企業内部規律を通じて「デジタル遮断」に関する原則を確立することを求める内容にとどまっており、その制裁の対象は基本的に企業に限定されている。一方で、「デジタル断絶」の違反が労働時間違反に該当するのか、あるいは労働安全違反に該当するのかについては明確な規定がない。一般に、労働時間違反に対する制裁は労働安全違反に対する制裁よりも軽いとされるため、どのような場合にどのような制裁を科すのかについて明確化が求められており、立法的な補完の必要性が指摘されている⁴。

カナダのオンタリオ州は2021年、「労働者のための労働法（Working for Workers Act）」を改正し、北米で初めて、勤務時間外のメールや電話などの業務連絡への対応を拒否できる「オフラインになる権利（Right to Disconnect）」に関する就業規則を導入、2022年6月2日以降施行している。

法律で「業務上の通信遮断」は、業務から解放されるために、電子メール、電話、ビデオ通話、その他のメッセージの送受信および確認など、業務に関連する通信を行わないことを意味する。従って、当該年の1月1日時点で労働者数が25人以上の組織は、3月1日までに業務上の接続遮断に関する書面による就業規則を作成し、周知しなければならない⁵。

イタリアでも2017年に雇用契約に「つながらない権利」を明記することを義務付ける法律が制定されており、オーストラリアでは2024年8月から、労働者の「つながらない権利」を保障する法律が施行され、勤務時間外の雇用主からの連絡を確認・返信しなかったことを理由に労働者を不利益に扱うことが禁止された。このように、「つながらない権利」に関する制度や規則を導入・運用している国は約20か国に上るとされている。米国カリフォルニア州議会では、マット・ヘイニー下院議員（民主党、サンフランシスコ選出）により2024年2月に提出された。

「つながらない権利」を実施する企業も増加傾向である。ドイツの「ドイチェ・テレコム」は、「モバイル・ワーキング」という団体協約を策定し、「連絡を受けない権利」を明確にした。退勤後も仕事をする特別な事情がある場合は、あらかじめ時間と場所を指定して業務を行い、これに見合った報酬を支給する方式だ。ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは、勤務時間外の業務を根本的・技術的に遮断した。業務を終了すると業務用メール機能も同時に停止され、休暇中に届くメールは自動削除されると同時に、送信者には「受信者が不在」という内容と共に代理者の連絡先が通知さ

引用。

⁴ Francisco Trujillo Pons (2023) 「スペインのデジタル機器からの解放」『国際労働ブリーフ』2023年1月号より引用。

⁵ Nita Chhinzer (2023) 「カナダ・オンタリオ州における『つながらない権利』の制度とその影響」『国際労働ブリーフ』2023年1月号より引用。

れる⁶。

今後の対応は？

こうした国際的な動向を踏まえ、2025 年 1 月に公表された厚生労働省の報告書では、勤務時間外の連絡の許容範囲や、労働者が応答を拒否できる範囲を明確にするため、労使間の協議を通じて社内規則を整備する必要性が指摘されている。これは、一律の法的禁止ではなく、各企業の業務特性や組織文化を踏まえた自主的なルールづくりを通じて、「つながらない権利」を実質的に保障しようとするアプローチと位置づけられる。

また、日本政府は「つながらない権利」に関する包括的な社内ルールの検討を労使間で促進するとともに、労使間の対立や紛争の発生を最小限に抑えることを目的として、2026 年の労働基準法改正に合わせて、「つながらない権利」に関するガイドラインを策定・公表する方針を示している。

今後、企業が「つながらない権利」を実施していくうえで重要なのは、不要不急の連絡と緊急性の高い連絡に関するルールを明確化することである。この点を踏まえると、日本政府が今後策定・公表を予定している「つながらない権利」に関するガイドラインの重要性は、ますます高まると考えられる。

韓国政府も近年、実労働時間の短縮を目指す国政課題の一つとして「つながらない権利の法制化」を掲げており、社会的関心が高まっている。韓国政府の基本的な立場は、退勤後の不必要な連絡を制限することにあるといえる。しかし、重要なのは、何を「不必要な連絡」とみなすのか、またその基準をどのように設定するのかという点である。

長時間労働という共通の課題を抱える韓国と日本が、「つながらない権利の法制化」をめぐる議論や政策経験を共有することは、今後の制度設計や政策推進において有益な示唆を提供するものと期待される⁷。

⁶ パク・ジョンヨン「労働時間短縮の問題とともに考える『つながらない権利』」『労働法律』2018 年 1 月より引用。

⁷ 筆者は、ニッセイ基礎研究所上席研究員であり、亜細亜大学特任准教授を兼任している。